TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

All'udienza del giorno 30/09/2021 alle ore 11,15, innanzi al Giudice dott. Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 12122 dell'anno 2019 promossa da

[...]

Parte_1

[...]

[...]

CP_1

sono presenti l'avv. Chiappiniello per l'Avvocatura dello Stato e l'avv. Marco Sabato in sost. Avv. Iannino i quali concludono rispettivamente come in atto di opposizione e come nelle note conclusive autorizzate e chiedono che la causa sia posta in decisione. E' presente la dott.ssa *[...]* *Per_1* per la pratica forense.

IL GIUDICE

Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.

All'esito, alle ore 19,40, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti,

nella controversia iscritta al n. 12122 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2019

TRA

Parte_2

[...]

[...] **,** in persona del Ministro ro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Email_1

OPPONENTE

E

ING, *CP_1* **,** nato ad Acireale (CT) il 14.8.81 (C.F. *C.F._1*), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su documento cartaceo depositato in copia nel fascicolo informatico, dall'avv. Francesco Iannino (*Email_2* del foro di Catania ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Marco Sabato

OPPOSTO

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo; compensi professionali

ha pronunciato

SENTENZA

dando lettura del seguente

DISPOSITIVO

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;

provvedendo sull'opposizione proposta dal *[...]* *Parte_2* ***con l'atto di citazione notificato il ____, revoca il decreto ingiuntivo n. 2792/19 emesso il 17.5.2019 e condanna l'opponente al pagamento di € 11.186,50 oltre*** interessi legali dal 25 febbraio 2019 (data della costituzione in mora) sino all'effettivo pagamento;

dichiara le spese della fase di opposizione compensate in ragione di metà e condanna l'opponente al pagamento della frazione residua liquidata in complessivi € 1.132,00 per compensi oltre rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA, CPA come per legge nonché al pagamento delle spese relative alla fase monitoria liquidate in complessivi € 685,00 di cui € 540,00 per compensi, oltre spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA, CPA.

******

e dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 15.5.2019 l'ing. *Parte_3* *[...]* dopo aver premesso:

che in data 28.2.2017 il *Controparte_2* *[...]* gli aveva conferito l'incarico professionale avente ad oggetto "*interventi di riqualificazione del Palazzo dei Congressi di Taormina – Adeguamento degli impianti elettrici e rimessa in efficienza degli ascensori"* tramite disciplinare di incarico professionale n. 7887;

che per l'espletamento dell'incarico (da eseguirsi in tempi estremamente ridotti) era stato concordato il compenso complessivo di € 35.250,00 al netto del ribasso offerto ell'11% oltre IVA e contributo previdenziale;

che, successivamente, con comunicazione del 26.3.2018 a firma del Provveditore e del responsabile della procedura, a fronte della progettazione parziale realizzata, il compenso era stato ridotto a netti € 24.499,76 oltre IVA, con ciò riconoscendo il debito nella medesima misura;

che era stata quindi emessa fattura in formato elettronico n. FATTPA 4 18 del 5.10.2018 di € 29.889,71 comprensivi di IVA al 22%;

che in data 7.12.2018 il *Cont* aveva corrisposto in acconto all'ing. *[...]* *CP_3* unicamente la somma di € 15.637,11, restando debitore del saldo di € 14.252,60;

chiese ingiungersi all'amministrazione debitrice il pagamento del relativo importo, maggiorato degli interessi moratori dalla maturazione del credito al soddisfo.

Col decreto n. 2792/19 del 17.5.2019 il Tribunale di Palermo ingiunse al *Parte_4* *[...]* *Controparte_2* il pagamento della somma di € 14.252,60, oltre interessi legali sulla sorte capitale a decorrere dal 25 febbraio 2019 (data, della messa in mora) sino all'effettivo soddisfo, e le spese del procedimento.

Avverso detto decreto il *Controparte_4* propose opposizione con l'atto di citazione notificato il 28.6.2019, deducendo l'erroneità dell'importo ingiunto in quanto comprensivo della ritenuta d'acconto IRPEF operata all'atto del pagamento parziale disposto con l'Ordine di accreditamento da parte del Commissario Straordinario emesso in data 17/04/2018. Ed invero, a seguito della comunicazione di *Org_1* circa l'esistenza di un pi-

gnoramento sulle somme accreditate, aveva potuto darsi corso al pagamento del solo importo di euro 18.703,21, in relazione alle somme che risultavano disponibili presso la *Org_1* alla data del Decreto provveditoriale, emesso il 30/11/2018 con il prot. n. 31053.

Il credito residuo dell'ing. *CP_1* ammontava dunque al minor importo di € 11.186,50, IVA, IRPEF, Cassa previdenziale e Ritenuta d'Acconto incluse.

Chiese pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso per una somma superiore all'effettivo credito professionale o la riduzione dell'importo ingiunto.

Costituendosi in giudizio, l'ing. *CP_1* sostenne di aver correttamente agito per l'intero importo dovutogli, comprensivo della ritenuta d'acconto IRPEF non ancora versata dal Provveditorato al momento del deposito del ricorso né dichiarata con certificazione dei compensi soggetti a ritenuta.

Tale certificazione - nella quale la ritenuta d'acconto irpef relativa all'acconto era stata quantificata in € 3.066,10 – era stata, infatti, elaborata e comunicata a mezzo pec solo in data 22.07.2019, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, mentre il decreto provveditoriale del 30.11.2018 prodotto da controparte non era mai stato trasmesso al creditore.

Sostenendo di aver quindi il diritto al pagamento dell'importo complessivo ingiunto di € 14.252,60 comprensivo degli oneri di legge (iva, cassa previdenziale e ritenuta d'acconto irpef ancora da versare) chiese il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecutorietà quanto meno per l'importo non contestato; in via subordinata chiese confermarsi il decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 11.186,50 comprensiva di iva, cassa previdenziale e ritenuta d'acconto irpef.

Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione per l'indicato importo, la causa – interamente documentale - è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione.

****

L'opposizione è fondata essendo documentalmente provato (cfr. il decreto provveditoriale del 30.11.2018; all. 2 della produzione di pare opponente) che al momento del pagamento dell'acconto di € 18.703,21 l'ente debitore operò la ritenuta d'acconto IRPEF di € 3.066,10 che non avrebbe quindi dovuto essere inclusa nel credito azionato in sede monitoria.

E' noto infatti che, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/1973, *i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.*

Non rileva dunque, nel rapporto con il professionista, la circostanza che il debitore, operata la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario nei modi e tempi normativamente prescritti, tanto più che in tal caso non opera la responsabilità solidale, in sede di riscossione, tra sostituito e sostituito (vds. *Css. S.U, 10378/2019*). Infatti, l'art. 35 DPR 702/75 condiziona la solidarietà alla circostanza che le ritenute non siano state effettuate.

Né l'iniziativa dell'odierno opposto – che in sede monitoria ha preteso l'importo comprensivo della ritenuta IRPEF – può essere giustificata dalla difficoltà di calcolare l'importo della ritenuta operata sull'acconto corrispostogli, atteso che la ritenuta complessiva era stata già correttamente cal-

colata e indicata dallo stesso ing. *CP_1* nella fattura elettronica. A smentire, inoltre, l'assunto difensivo dell'opposto, pervicacemente sostenuto anche nelle note conclusive autorizzate, è la stessa diffida di pagamento da costui inviata e ricevuta dal Provveditorato OO.PP. il 26.2.2019 in cui il professionista aveva distintamente indicato l'imposta sul compenso e la ritenuta IRPEF e determinato in soli € 9.448,73 il residuo dovutogli, dimostrando di essere perfettamente in grado di quantificarlo al netto delle ritenute che l'ente pagatore, quale sostituto d'imposta, era tenuto ad operare sul compenso.

Non può allora che convenirsi con l'affermazione della difesa erariale secondo la quale l'ing. *CP_1* avrebbe avanzato una pretesa creditoria parzialmente infondata, residuando a suo credito il minor importo di € 11.186,50, IVA, IRPEF, Cassa previdenziale e Ritenuta d'Acconto incluse.

In accoglimento parziale dell'opposizione, dunque, occorre pronunciare la revoca del decreto e la condanna dell'opponente al pagamento di quanto effettivamente dovuto, maggiorato degli interessi dalla costituzione in mora sino all'effettivo pagamento.

Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, deve tenersi conto che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.

In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 9587/15), sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, anche qualora legittimamente subisca la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può semmai addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, con riferimento alla data di emissione del decreto, alla stregua di giusto (o, secondo i casi *ratíone temporis* rilevanti, grave) motivo (*Cass. 18125/2017*).

All'opponente va allora fatto carico delle spese della fase monitoria e di metà di quelle relative all'odierna fase di merito, liquidate queste ultime in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 applicando il coefficiente riduttivo del 30% ai valori previsti dalla tabella n. 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale dei procedimenti di valore fino ad € 26.000,00, tenuto conto del *decisum*, dell'estrema semplicità delle questioni controverse e della natura documentale del procedimento.

Così deciso in Palermo all'udienza del 30 settembre 2021

II Giudice

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.